

건설공사의 종류별 하자담보책임기간 적용기준

1. 일반기준

가. 건설공사의 공종별 하자담보책임기간은 영 별표 4의 건설공사의 종류별 하자담보책임기간에 따른다.

나. 2 이상의 공종이 복합된 공사로서 하자책임을 구분할 수 있는 경우에는 각각의 세부 공종별로 하자담보책임기간을 정한다.

예시) 터널안 또는 교량위의 도로공사는 ‘도로’의 하자담보책임기간 적용

다. 2 이상의 공종이 복합된 공사로서 하자책임을 구분할 수 없는 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정한다.

라. 영 별표 4 중 교량, 터널, 철도, 공항·식도, 항만·사방간척, 도로, 댐, 상·하수도, 조경, 발전·가스 및 산업설비 공사의 경우, 해당 공사의 세부공종별 내용에서 규정하고 있지 않은 전문공종에 관해서는 같은 표 제15호의 전문공사별 하자담보책임기간에 따른다.

예시) 교량공사에 속한 차선도색 공사, 터널공사에 속한 배수로공사 등은 각각 전문공사인 도장, 철근콘크리트 기준을 적용

마. 하도급 받은 건설공사의 하자담보책임기간은 발주자와 수급인 간에 정한 하자담보책임기간을 초과하여 정할 수 없다.

바. 영 별표 4 제15호의 전문공사에 규정되어 있지 않은 전문공종(그라우팅 등)에 관해서는 같은 표 제13호의 "기타 토목공사" 또는 제14호의 "건축물 중 ①·②와 제15호의 전문공사를 제외한 기타 부분"의 하자담보책임기간에 따른다.

2. 개별기준

가. 교량

공 사 별	적용공사별 (영 별표4)	세 부 공 종 별	책임 기간
1) 교량받침, 신축이음, 교량난간,	교량	③교량중①·②외의 공종	2년

교량배수시설, 교량점검시설			
2) 도장공사	전문공사	⑤도장	1년
3) 포장공사	도로	①콘크리트 포장 도로 ②아스팔트 포장 도로	3년 2년

나. 터널

공 사 별	적용공사별 (영 별표4)	세 부 공 종 별	책임 기간
1) 방수공사	전문공사	④방수	3년
2) 미장·타일공사	전문공사	③미장·타일	1년
3) 도장공사	전문공사	⑤도장	1년
4) 포장공사	도로	①콘크리트 포장 도로 ②아스팔트 포장 도로	3년 2년

다. 항만

공 사 별	적용공사별 (영 별표4)	세 부 공 종 별	책임 기간
1) 계선부표, 항로표지	전문공사	⑩철물	2년
2) 방식(防蝕)공사	전문공사	⑤도장	1년
3) 매립공사	관계수로·매립		3년

라. 도로

공 사 별	적용공사별 (영 별표4)	세 부 공 종 별	책임 기간
1) 방음벽·방음터널	전문공사	⑩철물	2년
2) 가드펜스·가드레일	전문공사	⑩철물	2년
3) 차선도색공사	전문공사	⑤도장	1년

마. 하천

공 사 별	적용공사별 (영 별표4)	세 부 공 종 별	책임 기간
1) 하상·제방 도로	도로	① 콘크리트 포장 도로[암거(땅속 또는 구조물 속 도 랑) 및 측구(길도랑)를 포함한다] ② 아스팔트 포장 도로(암거 및 측구를 포함한다)	3년 2년
2) 하천보	댐	① 본체 및 여수로(餘水路: 물이 일정량을 넘을 때 여 분의 물을 빼내기 위하여 만든 물길을 말한다) 부분	10년

3) 배수통문	상·하수도	②① 외의 시설	5년
4) 관 계 수 로	관계수로·	①철근콘크리트·철골구조부	7년
·매립	매립	②관로 매설·기기설치	3년
5) 부지정지	부지정지		3년
6) 친수시설	조 경	조경시설물 및 조경식재	2년
			2년

바. 건축

공 사 별	적용공사별 (영 별표4)	세 부 공 종 별	책임기간
1) 건축공사	건축	① 대형공공성 건축물(공동주택·종합병원·관광 숙박시설·관람집회시설·대규모소매점과 16 층이상 기타 용도의 건축물)의 기둥 및 내력벽	10년
	전문공사	② 대형공공성 건축물 중 기둥 및 내력벽 외의 구 조상 주요부분과 ① 외의 건축물중 구조상 주 요부분	5년
		③ 건축물 중 ①·②를 제외한 전문공사(영 별표 4 제15호의 전문공사)	영 별표4 제15호의 전문공사별 책임기간
		④ ①·②·③외의 기타 부분	1년